



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 25990 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 7/11/2023, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente

TRA

Parte_1 P. Iva *P.IVA_1*), in persona del legale rappr. p.t. elettivamente domiciliata a Roma, Via dei Pontefici n. 3, presso lo studio dell'avv. Valentino Capece Minutolo che la rappresenta e difende per procura in atti

ATTRICE

E

CP_1 (C.F. *C.F._1*) elettivamente domiciliato a Bari, Via Principe Amedeo n. 234, presso il proprio studio professionale, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.

CONVENUTO

E

CP_2 (C.F. *C.F._2*) elettivamente domiciliata a Roma, Via Caroncini n. 6, presso lo studio dell'avv. Gennaro Contardi che la rappresenta e difende per procura in atti

CONVENUTA

NONCHE'

Controparte_3 (C.F. C.F._3)

elettivamente domiciliata a Roma, Via Galvani n. 27, presso il proprio studio professionale, rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c.

INTERVENUTA

OGGETTO: azione revocatoria

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello "svolgimento del processo", ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).

Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.

Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.

La Parte_1 (di seguito anche solo "Parte_1") ha convenuto in giudizio CP_1 [...] e CP_2 in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale delle figlie, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa - in via principale e nel merito, revocare ex art. 2901 cod. civ. e, per l'effetto: dichiarare inefficace nei confronti dell'attore Parte_1 l'atto di trasferimento tra coniugi per effetto di separazione personale con il quale il sig. CP_1 ha trasferito a favore delle figlie Controparte_4 e CP_5 i beni immobili di seguito indicati, ai rogiti del Notaio Persona_1 [...] del 5 settembre 2019 (rep.99468 – racc.23296) e, per quanto occorrer possa lo stesso Accordo di*

separazione personale ex articolo 8, comma 2 seconda parte, della legge 162/2014 raggiunto a mezzo di negoziazione assistita tra i coniugi CP_1 e CP_2 ; - con richiesta di trascrizione del presente atto di citazione nei registri immobiliari ai sensi degli artt. 2901 e 2652 n° 5 cod civ. sui seguenti immobili oggetto del trasferimento: 1) in comune di Roma - Largo Messico n. 7 [...]; 2) in Comune di Roma - Via del Governo Vecchio n. 78 [...]; 3) in Comune di Bari - Via Quintino Sella n. 13 [...]; 4) in Comune di Bari - Via Giulio Petroni n. 25/3 [...]; 5) in Comune di Ostuni (Brindisi) - Via Pompeo Patrelli n. 17 [...]”.

A sostegno delle proprie pretese, l’attrice ha sostanzialmente rappresentato: 1) di essere creditrice di CP_1 delle somme di: i) € 358.399,64 oltre interessi e spese, in forza di decreto ingiuntivo n. 7351/2015, opposto dal convenuto in data 13/5/2015, dichiarato provvisoriamente esecutivo e notificatogli unitamente all’atto di precetto il 7/4/2016; ii) € 9.800,00 oltre Iva e spese, a titolo di pagamento delle spese legali, in forza della sentenza n. 6964/2014 emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 12/11/2014; iii) € 6.500,00 oltre spese e accessori di legge, a titolo di pagamento delle spese di lite, in forza della sentenza n. 23122/2019 emessa dalla Corte di Cassazione in data 17/9/2019; iv) € 11.472,00 oltre accessori di legge, a titolo di pagamento delle spese di lite, in forza della sentenza n. 8091/2019 emessa da questo Tribunale in data 11/4/2019; 2) che, nonostante l’esposizione debitoria maturata, con scrittura privata autenticata, il CP_1 aveva promesso in vendita ad Parte_2 il suo intero patrimonio immobiliare composto dai beni siti a Roma, in Largo Messico n. 7 e Via del Governo Vecchio n. 78, a Bari, in Via Quintino Sella n. 13 e Via Giulio Petroni n. 25/3 e a Ostuni, in Via Pompeo Patrelli n. 17 (meglio descritti in atti); 2a) che, in ragione dell’omesso pagamento da parte del convenuto delle somme dovute in proprio favore, aveva agito in giudizio al fine di sentire dichiarare la simulazione del citato preliminare – altresì presentando querela per violazione dell’art. 388 c.p. – attese le evidenti le anomalie dello stesso, quali la previsione del versamento di una somma pari a € 100.000,00 a titolo di caparra – a mezzo di assegno bancario in concreto mai incassato dal CP_1 in ragione della indisponibilità di un tale importo da parte della promissaria acquirente – nonché l’aver compromesso, con un unico atto, quattro appartamenti siti in tre città diverse e l’aver pattuito la stipula del contratto definitivo entro e non oltre il 3/3/2019, alla scadenza del limite massimo di tre anni di efficacia della trascrizione; 3) che in data 10/1/2019 – e dunque prima della scadenza del predetto termine del 3/3/2019 di cui al contratto preliminare stipulato con la Pt_2 – in forza di accordo di separazione personale dei coniugi raggiunto a mezzo di negoziazione assistita, il convenuto si era impegnato a cedere alle figlie minori la proprietà di tutti gli immobili presenti nel suo patrimonio; 3a) che tali beni erano gravati da un’ipoteca giudiziale iscritta a garanzia del proprio credito riconosciuto dal decreto ingiuntivo n. 7351/2015, nonché da un precedente pignoramento effettuato da

altro creditore e dalla trascrizione della domanda di simulazione, gravami tuttavia in alcun modo menzionati nel ricorso al Giudice Tutelare; 4) che, a seguito dell'autorizzazione di quest'ultimo, con atto del 5/9/2019 a rogito del notaio **Persona_1** (rep. 99468, racc. 23926), trascritto in data 13/9/2019, il **CP_1** aveva dunque trasferito alle figlie, **CP_5** e **Controparte_4** – a tal fine legalmente rappresentate dalla madre, **CP_2** – la proprietà di tutti gli immobili a lui intestati; 5) l'assoggettabilità all'azione revocatoria del trasferimento di beni immobili effettuato in adempimento degli accordi di separazione consensuale dei coniugi; 6) che era evidente che tale trasferimento immobiliare era stato posto in essere con l'obiettivo di sottrarre, alla garanzia del proprio credito, i beni di proprietà del debitore; 7) che ricorrevano, dunque, tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, giacché dai documenti prodotti emergevano la sussistenza e l'antiorità del proprio diritto di credito rispetto all'atto di disposizione (5/9/2019), la lesione arrecata allo stesso dalla conclusione del predetto atto e la consapevolezza di tale pregiudizio non solo da parte del debitore ma anche del terzo acquirente; 8) che la **CP_2**, in particolare, essendo stata codifensore del **CP_1** nei giudizi definiti con le citate sentenze per effetto delle quali erano stati riconosciuti i propri crediti, non poteva ignorare l'esistenza e l'entità dell'esposizione debitoria maturata dallo stesso; 9) che l'alienazione dei citati immobili in favore delle figlie – disposta dal **CP_1** unitamente alla moglie nelle rispettive vesti di venditore e acquirente esercente la rappresentanza legale delle figlie – aveva costituito un atto a titolo gratuito, non essendo stato previsto il pagamento di alcun corrispettivo; 10) che i convenuti erano entrambi dei professionisti affermati, e che il **CP_1**, in particolare, era del tutto in grado di provvedere nelle modalità ordinarie al sostentamento delle figlie, essendosi peraltro già obbligato a versare, a titolo di contributo al mantenimento in favore delle stesse, la somma di € 1.000,00 mensili, in aggiunta al 50% delle spese sanitarie; 11) che il **CP_1** e la **CP_2** avevano posto in essere il trasferimento per cui è causa proprio nella consapevolezza che il precedente contratto stipulato con la **Pt_2** fosse in procinto di decadere, stante l'azione di simulazione intrapresa.

Si è costituito in giudizio **CP_1**, in proprio, chiedendo di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per essere competente il Tribunale di Bari; in via subordinata rigettare la domanda attrice perché inammissibile, nulla ed infondata; in via riconvenzionale, da valere, in via subordinata, come eccezione di compensazione, si chiede di accogliere le spiegate domande di accertamento (e di condanna alla corresponsione) del credito professionale maturato dall'avv. **CP_1** nei confronti di **Parte_1** in relazione al quale si spiega in via subordinata azione di arricchimento senza causa nonché domanda di accertamento negativo del credito azionato da **Parte_1**, nonchè domanda di accertamento e di*

condanna in relazione alla dichiarazione confessoria contenuta nella transazione sottoscritta inter partes che riconosceva all'avv. CP_1 la somma di € 166.826,00 al netto degli accessori di legge (IVA per € 43,895, CPA per € 7.674 e spese forfettarie per € 25.023,90) per un totale pari a € 243.419 nonchè domanda di risarcimento del danno per lesione della dignità professionale e personale e dei danni subiti e subendi a seguito dei comportamenti illeciti tenuti dalla stessa società attrice attraverso la moltiplicazione delle azioni temerariamente intraprese sia in sede penale sia in sede esecutiva (notificando ben due precetti e un ppt e due esecuzioni immobiliari) sia in sede civile (ben 2 decreti ingiuntivi contro i condebitori solidali avv.ti CP_1 e Tedeschini oltre alla presente azione) che hanno precluso all'odierno convenuto di poter far fronte e risolvere le proprie situazioni patrimoniali gestendolo in attuazione dei principi costituzionali del diritto di proprietà [...]"

Il convenuto, per quanto sia possibile sintetizzare i suoi atti eccessivamente prolissi e poco chiari, ha eccepito: 1) l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di Bari, stante l'applicabilità dei principi di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.; 2) la nullità della notifica della citazione in quanto avvenuta mediante l'allegazione di documenti in formato pdf – dunque privi di firma digitale e, conseguentemente, di sottoscrizione – nonché in ragione della omessa individuazione anagrafica del notificante e del destinatario; 2a) la nullità della citazione per omessa determinazione del *petitum* e della *causa petendi* e, altresì, per difetto di interesse attuale della Parte_1, non sussistendo alcun trasferimento immobiliare lesivo del diritto di credito della stessa; 3) il difetto di legittimazione processuale dell'attrice, stante l'assenza di idoneo mandato *ad litem*, e di legittimazione attiva – avendo la Parte_1 agito in relazione a un credito di un altro soggetto, la Organizzazione_1, in favore della quale, unitamente a Persona_2, l'esponente aveva prestato la propria attività professionale – nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, esistendo uno studio associato Organizzazione_2 come unico centro di imputazione dei pagamenti; 4) la carenza di interesse ad agire dell'attrice, stante la pendenza di gravami sugli immobili per cui è causa e, in particolare di: i) un'ipoteca giudiziale iscritta a garanzia del credito della Parte_1 di cui al decreto ingiuntivo n. 7351/2015; ii) un pignoramento effettuato da altro creditore; iii) la trascrizione di una domanda di simulazione; 4a) la possibilità per il creditore, in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, di iscrivere ipoteca per il credito portato dal titolo, maggiorato del 50%; 4b) che, nel caso di specie, a fronte di un credito totale pari a € 385.171,64 (di cui € 358.399,64 portati dal decreto ingiuntivo n. 7351/2015, € 3.000,00 per compensi, € 634,00 per esborsi ed € 26.772,00 complessivamente dovuti a titolo di pagamento delle spese legali in forza delle citate sentenze), la Parte_1 avrebbe dovuto iscrivere ipoteca per un importo di € 543.050,46, evidentemente idoneo a garantire nella sua interezza il credito dalla stessa vantato; 4c) che, stante l'avvenuta iscrizione di un

pignoramento sui citati immobili, la *Parte_1* avrebbe potuto soddisfare le proprie pretese mediante intervento nella relativa procedura esecutiva – con precedenza rispetto agli altri creditori, in quanto creditore ipotecario – a seguito della vendita dei suddetti beni in proprio danno, con conseguente attribuzione alle proprie figlie della differenza tra il prezzo ricavato dalla predetta vendita e i crediti per i quali i creditori si erano inseriti nella procedura esecutiva; 5) l'insussistenza del requisito dell'*eventus damni*, essendo decaduto il contratto preliminare concluso con *Parte_2* a fronte dell'inutile decorso del termine nello stesso pattuito senza che si addivenisse alla stipula di alcun contratto definitivo di compravendita; 5a) che l'atto di trasferimento per cui è causa era stato effettuato a titolo di mantenimento delle proprie figlie minori – e, dunque, per l'assolvimento di obbligazioni naturali previste ex lege – a seguito della intervenuta autorizzazione del Giudice Tutelare; 6) l'insussistenza dell'ulteriore requisito del *consilium fraudis*; 6a) che, infatti, essendo intenzionato a corrispondere l'importo oggetto di decreto ingiuntivo, aveva sottoscritto con *Parte_2* un contratto preliminare finalizzato a ottenere la provvista necessaria ad ottemperare alla predetta obbligazione, pattuendo con la stessa un prezzo pari a € 1.290.000,00, ampiamente idoneo a consentire l'integrale soddisfacimento del citato credito; 6b) che, qualora avesse voluto sottrarsi all'adempimento degli obblighi su di sé gravanti, non avrebbe infatti sottoscritto un mero preliminare, piuttosto direttamente addivenendo alla conclusione di un contratto definitivo, con immediato effetto traslativo degli immobili; 6c) che i clienti interessati all'acquisizione immobiliare di cui al suddetto preliminare, una volta informati dalla *Pt_2* circa la pendenza di molteplici giudizi civili e penali, si erano ritirati dalle trattative; 6d) che, pertanto, essendosi reso in seguito particolarmente difficoltoso, per i predetti motivi, trovare degli altri potenziali acquirenti, una volta decorso il termine per la stipula del definitivo, le parti avevano convenuto che il preliminare del 3/3/2016 era ormai divenuto inefficace, e lo avevano consensualmente risolto; 7) l'inesistenza del diritto di credito della *Parte_1* per effetto di una transazione intervenuta a definizione di un contenzioso insorto con l'esponente e l'avvocato *Persona_2* [...] ; 7a) che, infatti, sin dal 28/12/2016, l'attrice aveva transatto il credito azionato nel decreto ingiuntivo opposto, derivante dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 12/11/2014, ottenendo, a saldo e stralcio di ogni sua pretesa, la restituzione della somma di € 210.000,00; 8) l'infondatezza delle ragioni creditorie azionate dall'attrice, la quale non era mai stata una propria cliente, a differenza della *Organizzazione_1*, un istituto di commercio estero – attualmente esistente – dal quale aveva ricevuto, unitamente all'avv. Tedeschini, l'incarico professionale di rappresentanza e assistenza nel giudizio arbitrale attivato nei suoi confronti dalla *CP_6* ; 8a) di aver convenuto in giudizio la *Parte_1* (prima *CP_7*) al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma pari a € 361.605,53 oltre interessi e accessori di legge, dovuta a titolo di compenso per l'attività

prestata in suo favore nel predetto giudizio arbitrale; 8b) che il giudizio di appello proposto dalla **Parte_1** avverso la sentenza di condanna emessa da questo Tribunale, si era concluso con il rigetto delle domande proposte dall'esponente e dall'avv. Tedeschini e conseguente condanna al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, senza tuttavia alcuna disposizione in ordine agli onorari professionali maturati; 8c) di non aver, dunque, mai ricevuto alcun compenso integralmente soddisfacente dell'opera prestata; 9) che la **Parte_1** aveva già: i) iscritto ipoteca su tutti i cespiti di proprietà dell'esponente; ii) agito per ottenere la simulazione del contratto preliminare stipulato con la **Pt_2** iii) spiegato intervento nella procedura immobiliare n. 351/0215 pendente dinanzi a questo Tribunale, dichiarando di vantare nei propri confronti un credito di € 435.054,00; iv) notificato pignoramento presso terzi, per il medesimo credito, con riferimento al citato preliminare; 10) che il valore del solo immobile sito a Roma, Largo Messico n. 7, era, in ogni caso, di per sé sufficiente a garantire l'intero credito vantato da **Parte_1** ; 11) la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio dell'azione di arricchimento senza causa, posto che l'attrice si era avvalsa dell'opera professionale prestata dall'esponente e non ne aveva riconosciuto il relativo credito, limitandosi a promuovere, al contrario, molteplici azioni ordinarie ed esecutive nei propri confronti; 12) la responsabilità per fatto illecito dell'attrice con diritto a ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per la lesione della dignità personale e professionale, a seguito dei comportamenti illeciti dalla stessa tenuti attraverso la moltiplicazione di azioni temerariamente intraprese in sede penale, nonché in ragione della produzione in giudizio della corrispondenza intercorsa con l'avv. Tedeschini, qualificata come "riservata personale" e oggetto di proposta transattiva poi non perfezionata; 13) il proprio diritto a ricevere l'intero onorario previsto in relazione all'attività professionale prestata, così come previsto dall'art. 7 del D.M. 5/10/1994 n. 585 disciplinante l'ipotesi in cui più avvocati siano incaricati della difesa.

Si è costituita in giudizio **CP_2** in proprio, chiedendo di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra **CP_2** in proprio; sempre in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la carenza di interesse ad agire della **Parte_1** in via viepiù subordinata e salvo gravame, dichiarare l'attrice decaduta dall'azione, non avendo impugnato nei termini il decreto dell'Ill.mo Sig. Giudice Tutelare, della 9^a Sezione Civile dell'Ecc.mo Tribunale di Roma, che ha autorizzato il trasferimento impugnato; in via viepiù subordinata e salvo gravame, nel merito, rigettare la domanda attrice, comeché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio"*.

La convenuta ha essenzialmente rappresentato: 1) di essersi costituita in proprio nel presente giudizio, non essendole mai stato notificato l'atto di citazione nella sua qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie minori, *CP_5* e *Controparte_4* ; 2) il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente diritto all'estromissione dal giudizio, avendo preso parte alla stipula dell'atto di trasferimento per cui è causa solo quale rappresentante delle figlie minori, in quanto genitore esercente la potestà sulle stesse, in esecuzione di una espressa autorizzazione del Giudice Tutelare; 3) la carenza di interesse ad agire dell'attrice, stante la pendenza di gravami sugli immobili oggetto dell'atto dispositivo del 5/3/2019 e, in particolare, di un'ipoteca giudiziale iscritta a garanzia del credito della *Parte_1* di cui al decreto ingiuntivo n. 7351/2015, di un pignoramento effettuato da altro creditore e dalla trascrizione della domanda di simulazione; 3a) la possibilità per il creditore, in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, di iscrivere ipoteca per il credito portato dal titolo, maggiorato del 50%; 3b) che, nel caso di specie, a fronte di un credito totale pari a € 385.171,64 (di cui € 358.399,64 portati dal decreto ingiuntivo n. 7351/2015, € 3.000,00 per compensi, € 634,00 per esborsi ed € 26.772,00 complessivamente dovuti a titolo di pagamento delle spese legali in forza delle citate sentenze), la *Parte_1* avrebbe dovuto iscrivere ipoteca per un importo di € 543.050,46, evidentemente idoneo a garantire nella sua interezza il credito dalla stessa vantato; 4) che, stante l'avvenuta iscrizione di un pignoramento sugli immobili per cui è causa, a seguito della vendita degli stessi in danno del *CP_1* , i creditori avrebbero potuto soddisfare le proprie pretese – con precedenza per i creditori ipotecari intervenuti, tra i quali l'attrice – mentre alle figlie sarebbe stata attribuita la differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita degli immobili e i crediti per i quali i creditori si erano inseriti nella procedura esecutiva; 5) di non aver più esercitato la professione forense sin dalla nascita della prima figlia, essendo rimasta iscritta all'Albo degli avvocati solo a fini pensionistici e onorifici e avendo, in ogni caso, richiesto la propria immediata cancellazione dallo stesso, con conseguente caducazione di ogni mandato conferitole; 6) che il trasferimento per cui è causa era avvenuto, su autorizzazione del Giudice Tutelare, a titolo di mantenimento delle figlie minori – a partire dal momento dell'allontanamento del *CP_1* , nel 2014, dalla casa coniugale e fino alla loro autosufficienza – in esecuzione dell'accordo di separazione personale dei coniugi del 10/1/2019; 7) che, in particolare: i) gli immobili siti a Roma, Largo Messico n. 7 e Via del Governo Vecchio n. 78, presentavano delle criticità che ne avevano reso difficoltosa la relativa locazione; ii) gli immobili siti a Bari, Via Quintino Sella n. 13 e Via Giulio Petroni n. 25/3, erano stati locati ma i relativi canoni erano stati pignorati; iii) l'appartamento sito a Ostuni (Brindisi), in Via Pompeo Petrelli N. 7, veniva invece utilizzato durante l'estate quale casa di villeggiatura; 8) l'omessa tempestiva impugnazione del decreto del Giudice Tutelare, pur avendone avuto contezza già dal 20/11/2019, da parte della *Parte_1* , la quale era, quindi,

conseguentemente decaduta dall'azione, avendo fatto implicita acquiescenza al predetto decreto di trasferimento.

Nel corso del procedimento è intervenuta **Controparte_3** chiedendo di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - in via principale e nel merito - revocare ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti dell'intervenuto avv. **Controparte_3** l'atto di trasferimento tra coniugi per effetto di separazione personale con il quale il sig. **CP_1** ha trasferito a favore delle figlie **Controparte_4** e **CP_5** [...] i beni immobili di seguito indicati, ai rogiti del Notaio **Persona_1** del 5 settembre 2019 (rep.99468 – racc.23296) e, per quanto occorrer possa lo stesso Accordo di separazione personale ex articolo 8, comma 2 seconda parte, della legge 162/2014 raggiunto a mezzo di negoziazione assistita tra i coniugi **CP_1** e **CP_2**”*.

L'intervenuta, in sintesi, ha dedotto: 1) di essere creditrice del **CP_1** della somma di € 1.278,00, dovuta a titolo di rimborso spese di giudizio, in forza della sentenza n. 4445/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 13/2/2020, nonché della somma di € 2.430,00, dovuta a titolo di compensi professionali, in forza della sentenza n. 2873/2020 emessa da questo Tribunale in data 7/2/2020; 1a) di essersi infatti dichiarata avvocato antistatario nei suddetti giudizi, i quali avevano a oggetto le ragioni di credito di un Condominio per oneri condominiali mai corrisposti; 1b) la pendenza dei giudizi di appello incardinati dal convenuto avverso le predette sentenze nn. 4445/2020 e 2873/2020; 2) che il **CP_1**, con atto del 5/9/2019 a rogito del notaio **Persona_1**, aveva trasferito alle figlie minori – legalmente rappresentate dalla madre, **CP_2** – la proprietà di tutti i suoi beni immobili siti a Roma, in Largo Messico n. 7 e Via del Governo Vecchio n. 78, a Bari, in Via Quintino Sella n. 13 e Via Giulio Petroni n. 25/3 e a Ostuni, in Via Pompeo Patrelli n. 17 (meglio descritti in atti), in adempimento dell'impegno assunto in sede di accordi di separazione consensuale del 10/1/2019; 3) che era evidente che tale trasferimento immobiliare era stato posto in essere con l'obiettivo di sottrarre, alla garanzia del proprio credito, i beni di proprietà del debitore, posto che i predetti giudizi, iscritti al ruolo nel 2018, erano ancora pendenti quando il **CP_1** aveva posto in essere l'atto dispositivo del 5/3/2019, ben sapendo di arrecare in tal modo pregiudizio ai propri creditori; 4) che ricorrevano, dunque, tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria.

Relativamente alle domande e alle allegazioni formulate dalla intervenuta **CP_3** **CP_1**, sempre in sintesi, ha eccepito: 1) il difetto di interesse ad agire dell'intervenuta, posto che la separazione personale dei coniugi raggiunta a mezzo di negoziazione assistita era stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Roma e mediante provvedimento del Giudice Tutelare di questo Tribunale, e che tali provvedimenti giudiziali non erano stati oggetto di tempestiva impugnazione; 1a) che la

CP_3 e il *Controparte_8* erano, peraltro, già intervenuti nella procedura immobiliare n.r.g. 351/2015 avente a oggetto l'immobile sito a Roma, Largo Messico n. 7, nel corso della quale era stata espletata la vendita del suddetto immobile al prezzo di € 471.000,00, di gran lunga superiore rispetto al credito, invece piuttosto esiguo, vantato della stessa e, dunque, ampiamente in grado di soddisfarlo; 1b) che, in ogni caso, non era stato posto in essere alcun trasferimento immobiliare lesivo del diritto di credito della *CP_3* 2) l'insussistenza di alcun danno nei confronti dell'intervenuta, atteso che, non avendo disposto, con l'accordo di separazione, del suo intero patrimonio immobiliare, era rimasto titolare di altri cespiti, e che aveva comunque pur sempre adempiuto un'obbligazione ex lege su di sé gravante, avendo posto in essere l'atto di disposizione a titolo oneroso per cui è causa a titolo di mantenimento delle figlie minori; 3) la compensazione del credito della *CP_3* con quello vantato dall'esponente, a titolo di rimborso delle spese di lite, nei confronti del *Controparte_8*, complessivamente pari a € 4.145,27, di cui € 2.009,60 dovuti in forza della sentenza di questo Tribunale n. 19146/2019 dell'8/10/2019 ed € 2.135,67 dovuti in forza della sentenza n. 23859/2017 emessa da questo Tribunale in data 20/12/2017; 4) la violazione del disposto di cui agli artt. 22 e 49 del codice deontologico forense, stante l'omessa preventiva comunicazione da parte dell'intervenuta della sua volontà di procedere esecutivamente nei propri confronti; 5) il difetto di legittimazione processuale della *CP_3* in ragione dell'omesso conferimento di incarico alla stessa da parte dell'assemblea condominiale, a tal fine mai convocata, e dell'omessa antistatarietà delle spese; 6) che, con la citata sentenza n. 23859/2017, questo Tribunale aveva preso atto dell'annullamento della nomina dell'amministratore del *CP_8* che aveva sottoscritto il mandato; 7) l'inammissibilità della documentazione allegata all'intervento e della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in quanto tardiva e sprovvista della necessaria autorizzazione del Giudice.

L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale, essendo state rigettate le richieste di prova avanzate dalle parti, alla stregua dell'ordinanza del 18/1/2022 che qui si intende riportata e confermata; all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.

Tanto premesso in fatto, va innanzitutto dichiarata la contumacia di *CP_1* e *CP_2* quali genitori esercenti la potestà sulle figlie minori *Controparte_4* e *CP_5*, essendosi gli stessi costituiti solo in proprio, pur avendo ricevuto la notifica della citazione anche quali genitori esercenti la potestà sulle figlie minori (cfr. atti di citazione notificati allegati al fascicolo di parte attrice).

Occorre infatti ribadire il rigetto delle eccezioni di nullità della notifica dell'atto di citazione e di

incompetenza territoriale già espresso con l'ordinanza del 18/4/2021, anche questa da intendersi integralmente riportata e confermata.

Sempre in via preliminare si deve precisare che, ai sensi degli artt. 183 e 189 c.p.c., le uniche modifiche o precisazioni delle domande ed eccezioni formulate dalle parti con gli atti introduttivi del giudizio (citazione e comparsa di risposta) possono attuarsi nel corso della prima udienza di comparizione o con la memoria ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c..

Il termine per il deposito della suddetta memoria rappresenta, infatti, il limite ultimo per introdurre nel processo nuovi elementi della fattispecie costitutiva della domanda introdotta dall'attore e della fattispecie estintiva dedotta dal convenuto.

Ne deriva che le nuove allegazioni avanzate dalle parti convenute successivamente a tale termine, non verranno prese in considerazione in quanto tardive e dunque inammissibili.

Si deve evidenziare, al riguardo, che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato debba ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (così Cass. Civ. Sez. I, 7 aprile 2000, n. 4376).

Occorre inoltre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata dal **CP_1**, attesa la produzione in atti da parte dell'attrice, unitamente alla citazione, di idoneo mandato alle liti (cfr. procura alle liti acclusa al fascicolo di parte attrice).

Deve essere altresì disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dal convenuto, essendo stati i titoli posti a fondamento della pretesa creditoria fatta valere in giudizio dall'attrice, inequivocabilmente emessi nei confronti della stessa **Parte_1** (cfr. doc. nn. 1 – 4 acclusi al fascicolo di parte attrice), con conseguente rigetto dell'eccezione di difetto di interesse attuale ulteriormente sollevata dal **CP_1**, in quanto chiaramente afferente fatti estranei al presente giudizio, nonché a fronte dell'evidente interesse dell'attrice a sentir dichiarare inefficace nei propri confronti, ai fini del soddisfacimento del credito dalla stessa vantato, l'atto dispositivo a rogito del notaio **Persona_1** posto in essere dal convenuto in data 5/9/2019 (cfr. doc. n. 9 accluso al fascicolo di parte attrice).

Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal convenuto **CP_1**, è appena il caso di rilevare come i titoli posti a fondamento della pretesa creditoria fatta valere in giudizio dall'attrice, siano stati emessi a carico di **CP_1** in proprio.

Va aggiunto che la suddetta eccezione sia rimasta del tutto indimostrata, non essendo supportata da idonea produzione documentale, neppure trovando riscontro alcuno nella richiamata sentenza n.

6964/2014 del 12/11/2014, con la quale la Corte di Appello di Roma si era limitata a evidenziare la diversa circostanza della mera appartenenza del CP_1 e di Persona_2 al medesimo studio professionale (cfr. sentenze Parte_1 1 e 2 grado accluse al fascicolo di parte convenuta CP_1 e doc. n. 2 accluso al fascicolo di parte attrice).

Anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal CP_1, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., deve essere disattesa.

Il contenuto dell'atto introduttivo consente, infatti, di individuare con chiarezza sia il petitum (dichiarazione di inefficacia dell'atto di trasferimento del 5/9/2019, mediante il quale CP_1 ha ceduto alle figlie minori – nella persona di CP_2 quale genitore esercente la potestà sulle stesse – la proprietà degli immobili a sé intestati) sia i fatti costituenti le ragioni della domanda (ovvero gli elementi idonei a fondare l'azione revocatoria).

Del resto, la prolissa attività difensiva dispiegata da CP_1 rende evidente che alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla “editio actionis”, con conseguente esclusione di qualsivoglia compromissione delle garanzie difensive della predetta parte processuale.

Va invece accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla convenuta CP_2 [...] costituita in proprio, avendo la stessa preso parte alla stipula dell'atto di trasferimento impugnato per revocatoria dall'attrice solo quale rappresentante delle figlie minori, in quanto genitore esercente la potestà sulle stesse.

Invero l'accordo di separazione personale ex articolo 8, comma 2 seconda parte, della legge 162/2014 raggiunto a mezzo di negoziazione assistita tra i coniugi CP_1 e CP_2 non era immediatamente idoneo a produrre effetti traslativi in favore delle minori - e infatti il CP_1 ha dovuto successivamente porre in essere, in adempimento all'impegno assunto con il citato accordo, l'atto di trasferimento a rogito del notaio Persona_1 in data 5/9/2019 - e, dunque, non è assoggettabile all'azione revocatoria, con conseguente difetto di legittimazione della CP_2 in proprio.

Passando all'esame del merito, occorre in via di premessa precisare che il citato atto di trasferimento è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, essendo qualificabile come atto dispositivo del patrimonio del debitore, a prescindere dalla finalità per la quale è stato compiuto, ossia in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento dei figli minori.

L'effetto di tale atto, infatti, è quello di privare il debitore di beni immobili dei quali era titolare, così sottraendoli dall'ambito della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. Trattasi dunque di un atto che mantiene carattere negoziale in quanto, a fronte di un obbligo ex lege al mantenimento, i coniugi decidono di adempiervi mediante la cessione una tantum di beni immobili.

Non è quindi la causa del trasferimento che viene contestata dal creditore, bensì la concreta modalità

esecutiva individuata dalle parti (cfr. Cass. Sez. III, n. 10443 del 15/04/2019).

Da tanto consegue l'irrelevanza dell'avvenuta autorizzazione del giudice tutelare che, pur se necessaria ai sensi dell'art. 320 c.c. per l'acquisto dei beni da parte delle minori, non rende l'atto autorizzato, che rimane pur sempre - come si è detto - un atto dispositivo del patrimonio del debitore e come tale idoneo a ledere le ragioni del creditore, esente da impugnazione per revocatoria.

Ciò posto, occorre ricordare in diritto che, ai fini dell'accoglimento della suddetta azione, è necessaria la concorrente ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. che possono essere sintetizzati nel modo che segue: 1) esistenza di un rapporto credito tra l'attore e il disponente; 2) atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore; 3) pregiudizio delle ragioni creditorie (cd. eventus damni); 4) elemento soggettivo (cd. scientia damni): in particolare, nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, occorre la consapevolezza - sia da parte del debitore che da parte del terzo acquirente se si tratta di atto a titolo oneroso - di pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore.

Va aggiunto, quanto al requisito sub 1), che, per giurisprudenza costante, per esperire l'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito anche se non accertata giudizialmente (cfr. Cass., Sez. II, 24/02/2000, n. 2104; Cass. Civ. Sez. I, 24/07/2003, n. 11471).

Ebbene nella specie sussiste, innanzitutto, un credito sorto anteriormente al compimento dell'atto dispositivo di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia, ossia dell'atto di trasferimento con cui, in data 5/9/2019, CP_1, per effetto dell'accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ha ceduto a titolo di mantenimento delle figlie minori CP_5 e CP_4 [...] , a tal fine rappresentante da CP_2 quale genitore esercente la potestà sulle stesse, i diritti di proprietà a lui spettanti sugli immobili siti a Roma, Largo Messico n. 7 e Via del Governo Vecchio n. 78, a Bari, Via Quintino Sella n. 13 e Via Giulio Petroni n. 25/3 e a Ostuni, Via Pompeo Patrelli n. 17 (cfr. doc. nn. 8 e 9 acclusi al fascicolo di parte attrice).

Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che la ragione di credito vantata dalla [...] Parte_1 nei confronti di CP_1, quanto meno con riferimento alla somma complessivamente pari a € 379.671,64, è evidentemente antecedente all'atto dispositivo del 5/9/2019 di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia, essendo costituita dai seguenti titoli: i) sentenza n. 6964/2014 del 12/11/2014 in forza della quale la Corte di Appello di Roma aveva condannato il CP_1 al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'attrice, per un importo pari € 9.800,00 oltre spese; ii) decreto ingiuntivo n. 7351/2015 del 24/3/2015, con il quale questo Tribunale aveva ordinato al convenuto il pagamento della somma di € 358.399,64, oltre spese e interessi, in favore della Parte_1 ; iii) sentenza n. 8091/2019, con la quale questo Tribunale aveva condannato il CP_1 al

rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice, per un importo pari a € 11.472,00, oltre accessori di legge (cfr. doc. nn. 1 – 4 acclusi al fascicolo di parte attrice).

Né risulta che vi sia un controcredito maturato dall'avv. CP_1 nei confronti di [...]

Parte_1 per prestazioni professionali o un atto estintivo del credito attoreo in forza della transazione del 28/12/2016, per quanto si dirà *infra* in merito al rigetto delle domande riconvenzionali.

Quanto al cosiddetto *eventus damni* deve osservarsi che, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, questo ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà e incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 29/10/1999, n. 12144; Cass. Civ. Sez. III, 15/06/1995, n. 6777) e che peraltro può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili); tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 06/05/1998, n. 4578, nello stesso senso Cass. Civ. Sez. I, 24/7/2003, n. 11471).

Nel caso concreto non sembra possano sorgere dubbi in merito alla circostanza che il trasferimento della proprietà dei suddetti immobili da parte di CP_1, comporti un pregiudizio per le ragioni dell'attrice, che ben più difficilmente potrà procedere al recupero coattivo del credito vantato nei confronti del medesimo.

Del resto, nulla ha dimostrato il debitore in ordine alla capienza del suo patrimonio residuo e all'esistenza, nello stesso, di ulteriori beni idonei a consentire un'agevole soddisfazione delle ragioni creditorie alla cui tutela è preordinata l'azione revocatoria.

Invero, i convenuti si sono limitati a eccepire l'insussistenza del requisito dell'*eventus damni* stante l'esistenza di un'ipoteca giudiziale iscritta dall'attrice sugli immobili per cui è causa a garanzia del credito di cui al citato decreto ingiuntivo n. 7351/2015, nonché in ragione della possibilità della stessa di soddisfare ampiamente la propria pretesa creditoria nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 351/2015 promossa dinanzi a questo Tribunale, nel corso della quale era intervenuta e gravante su un immobile il cui valore commerciale, a seguito della vendita, avrebbe agevolmente consentito il soddisfacimento dei crediti portati in esecuzione.

Osserva il Giudicante che tali eccezioni non colgono nel segno.

Occorre innanzitutto evidenziare che la suddetta ipoteca garantisce, ovviamente, solo il credito per il quale è iscritta e quindi quello di cui al citato decreto ingiuntivo n. 7351/2015 e non anche gli altri

crediti vantati da **Parte_1**, parimenti tutelati dall'azione revocatoria promossa dall'attrice in questa sede.

Va altresì precisato, quanto all'intervento nella procedura esecutiva immobiliare, che i convenuti non hanno in alcun modo dimostrato – contravvenendo quindi al loro onere probatorio – la fruttuosità di tale azione esecutiva e la conseguente effettiva soddisfazione delle ragioni del creditore.

Del tutto irrilevante appare poi l'avvenuta iscrizione di un pignoramento sugli immobili oggetto del suddetto atto di disposizione da parte dell'attrice, essendo tale pignoramento intervenuto in data successiva alla cessione dei beni alle figlie da parte del **CP_1** (cfr. pignoramento immobiliare **Parte_1** allegato al fascicolo del convenuto) con conseguente inefficacia dello stesso.

Venendo, infine, alla valutazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo e qualificato il contratto oggetto di revocatoria come a titolo oneroso (si veda in proposito Cass. Civ., Sez. III, 26/07/2005, n. 15603, ritenuta applicabile al caso di specie per identità di ratio, la quale ha affermato che, ai fini dell'azione revocatoria promossa nei confronti di un atto con cui il debitore, a seguito della separazione dal coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo la proprietà di un bene, in adempimento del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli, l'attribuzione deve qualificarsi a titolo oneroso, salvo che non sia intervenuta, anteriormente al trasferimento, una riconciliazione tra i coniugi, nel qual caso si è in presenza di un'attribuzione a titolo gratuito), va rilevato che l'attore deve fornire la dimostrazione che, oltre al debitore, anche l'acquirente fosse consapevole dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (v. Cass. Civ. 21/4/ 2006, n. 9367) ma occorre precisare che tali prove possono essere offerte, in base ad una giurisprudenza più che consolidata, anche tramite presunzioni (v. Cass. Civ., Sez. I, 09/05/2008, n. 11577; Cass. Civ. Sez II, 11 febbraio 2005, n. 2748).

Ebbene la circostanza che **CP_1** abbia preso parte ai suddetti procedimenti rispettivamente esitati con le citate sentenze n. 6964/2014, 8091/2019 e 23122/2019, nonché l'avvenuta notifica nei confronti dello stesso, in data 7/4/2015, del decreto ingiuntivo n. 7351/2015 – successivamente opposto dal convenuto in data 13/5/2015 – conducono a ritenere che il medesimo, al momento del compimento dell'atto dispositivo, fosse evidentemente a conoscenza dell'esposizione debitoria maturata nei confronti della **Parte_1**, e, pertanto, del pregiudizio che l'atto dispositivo era destinato ad arrecare alle ragioni di credito della odierna attrice (cfr. doc. n. 1 – 4 acclusi al fascicolo di parte attrice).

Quanto alle figlie minori destinatarie dell'atto dispositivo, occorre premettere in diritto che l'elemento soggettivo va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico delle persone fisiche che la rappresentavano, giusta il principio stabilito dall'art. 1391 c.c., e, pertanto, a **CP_2** quale genitore esercente la potestà sulle stesse.

Ebbene, è sufficiente evidenziare che lo stretto rapporto che legava la **CP_2** al **CP_1** (coniugio)

rende estremamente plausibile la presunzione che la stessa non potesse non essere a conoscenza dell'esposizione debitoria maturata dal marito e dell'incapacità dello stesso di farvi fronte e, dunque, del pregiudizio che, con l'atto di trasferimento impugnato, veniva arrecato alle ragioni del creditore (sulla rilevanza indiziaria del vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente: cfr. Cass. n. 5359 del 2009; Cass. n. 17327 del 2011 e Cass. n. 27546 del 2014).

Va aggiunto che, il fatto che la CP_2 fosse a conoscenza delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto il CP_1 nonché delle difficoltà economiche dello stesso al momento del trasferimento, e che, di conseguenza, fosse consapevole di ledere la garanzia patrimoniale dei creditori del medesimo, appare evidentemente dimostrato non solo dalla partecipazione della stessa, in qualità di codifensore del CP_1, ai suddetti procedimenti esitati con le sentenze che avevano portato al concreto riconoscimento dei crediti vantati dall'attrice, ma altresì dalla espressa menzione contenuta proprio nell'atto di trasferimento del 5/9/2019, cui la CP_2 aveva preso parte, dei gravami pendenti sugli immobili per cui è causa e, in particolare, di un pignoramento iscritto da altro creditore, e di una domanda giudiziale di simulazione e un'ipoteca giudiziale iscritte dalla stessa Parte_1 (cfr. doc. n. 2, 3, 4 e 9 acclusi al fascicolo di parte attrice).

Ne discende che, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., deve trovare accoglimento la domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato avanzata dalla Parte_1. La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.

La domanda attorea volta a far dichiarare inefficace l'accordo di separazione personale ex articolo 8, comma 2 seconda parte, della Legge 162/2014 raggiunto a mezzo di negoziazione assistita tra i coniugi CP_1 e CP_2 va invece rigettata, non essendo - come si è detto supra - tale accordo immediatamente idoneo a produrre effetti traslativi e, dunque, idoneo a ledere la garanzia patrimoniale del debitore.

Non possono trovare accoglimento, infine, le domande riconvenzionali spiegate dal convenuto CP_1, relativamente alle quali si evidenzia quanto segue.

In merito alla domanda riconvenzionale di accertamento negativo della ragione di credito vantata dalla Parte_1 per effetto della intervenuta transazione del 28/12/2016, si rileva come tale profilo risulti essere già stato superato in forza della sentenza n. 7313/2020 del 18/5/2020, con la quale questo Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo n. 7351/2015, conseguentemente rigettando, in quanto infondata, l'opposizione avverso lo stesso proposta dal CP_1, e ha espressamente statuito con motivazione che si condivide e che si ha qui per riportata integralmente, che "l'obbligazione

restitutoria dell'avv. CP_1 è del tutto indipendente da quella dell'Avv. Tedeschini, essendo ciascuno separatamente obbligato a restituire quanto abbia personalmente ricevuto, e non essendo quindi ipotizzabile alcuna solidarietà nell'obbligazione restitutoria ed alcuna estensione soggettiva della transazione conclusa dall'Avv. Tedeschini” (cfr. doc. n. 8 accluso al fascicolo di parte attrice).

Circostanza, questa, ulteriormente esaminata anche nel successivo giudizio n. 4973/2021 incardinato dinanzi a questo Tribunale, definito con il rigetto dell'opposizione al precetto promossa dal CP_1 in data 12/10/2018, nonché confermata dalla successiva sentenza n. 4595/2021 con la quale questo Tribunale, con motivazione che si condivide e che si ha qui per riportata, ha stabilito che “la condotta della Parte_3 – che ha transatto con l'Avv. Tedeschini la controversia inerente la posizione processuale dello stesso – non è fonte di pregiudizio per l'Avv. CP_1 il quale è titolare di una posizione giuridica autonoma” (cfr. doc. nn. 6 e 14 acclusi al fascicolo di parte attrice).

Dalla documentazione prodotta in atti emerge, peraltro, con ogni evidenza l'assoluta estraneità del CP_1 alla richiamata transazione del 28/12/2016, con la quale era stato definito unicamente il rapporto di credito vantato dalla Parte_1 nei confronti del predetto soggetto terzo, Persona_2 (cfr. transazione Organizzazione_3 acclusa al fascicolo di parte convenuta CP_1).

Non può altresì trovare accoglimento l'ulteriore domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto CP_1 in ordine all'accertamento della fondatezza del proprio credito professionale maturato nei confronti dell'attrice, essendo stata giudizialmente accertata l'insussistenza di alcuna ragione creditoria in capo al CP_1 , anzitutto in forza della sentenza n. 6964/2014 del 12/11/2014 – passata in giudicato a seguito della sentenza n. 23122/2019 del 5/3/2019 della Corte di Cassazione – con cui la Corte di Appello di Roma, integralmente riformando la sentenza di primo grado di condanna di Parte_1 , aveva accolto l'appello dalla stessa proposto, rigettando la domanda di pagamento spiegata dal CP_1 (cfr. doc. nn. 2 e 7 acclusi al fascicolo di parte attrice).

Si osserva inoltre che la predetta circostanza ha trovato conferma nella sentenza n. 4595/2021 del 15/3/2021, con la quale questo Tribunale ha dichiarato “l'inammissibilità del capo di domanda volto ad ottenere il saldo del compenso per l'attività professionale svolta [...] per preclusione da giudicato” (cfr. doc. n. 14 accluso al fascicolo di parte attrice).

Ne deriva che, sussistendo preclusione da giudicato in merito alla pretesa creditoria del CP_1 , anche la domanda di arricchimento senza causa avanzata in via subordinata dal medesimo va rigettata.

Infine, deve essere disattesa, in quanto evidentemente infondata, a fronte delle legittime iniziative giudiziarie intraprese dall'attrice che hanno trovato accoglimento nei suddetti provvedimenti giurisdizionali, oltre a essere rimasta sfornita di prova, anche l'ulteriore domanda riconvenzionale spiegata dal CP_1 , volta a ottenere la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni patiti per

lesione della dignità professionale e personale, con conseguente assorbimento di ogni altra relativa questione.

Venendo infine alla domanda formulata dall'intervenuta *Controparte_3*, deve rilevarsi che la stessa, premettendo di essere creditrice di *CP_1* per la complessiva somma di € 3.708,00 a titolo di compensi – di cui € 1.278,00 dovuti in forza della sentenza n. 4445 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 13/2/2020 ed € 2.430,00 in forza della sentenza n. 2873 di questo Tribunale del 7/2/2020, con le quali l'odierno convenuto era stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal *Controparte_8* da distrarsi in favore della medesima, procuratore dichiaratosi antistatario – ha impugnato per revocatoria l'atto di trasferimento del 5/9/2019, già oggetto della domanda avanzata da parte attrice, in quanto pregiudizievole anche delle proprie ragioni creditorie.

A tale riguardo, occorre evidenziare come la nascita del credito per le spese di giudizio vantato dall'intervenuta non possa che essere individuato nel momento della emissione delle citate sentenze nn. 4445/2020 e 2873/2020, e sia quindi successiva al compimento dell'atto dispositivo del quale ha chiesto dichiararsi l'inefficacia (5/9/2019) (v. doc. n. 1 e 2 acclusi al fascicolo di parte intervenuta).

Ne deriva che la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la "participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro.

Ebbene la parte intervenuta - pur essendo di ciò evidentemente onerata, ai sensi dell'art. 2697 c.c. - non ha offerto alcuna dimostrazione in tal senso.

Invero dagli elementi acquisiti al processo, non può dirsi che emerga la prova, nemmeno mediante il ricorso a presunzioni, che *CP_1* avesse dolosamente predisposto di alienare la proprietà degli immobili di cui era titolare, siti a Roma, in Largo Messico n. 7 e Via del Governo Vecchio n. 78, a Bari, in Via Quintino Sella n. 13 e Via Giulio Petroni n. 25/3 e a Ostuni, in Via Pompeo Patrelli n. 17 (meglio descritti in atti), alle figlie minori – a tale scopo rappresentate dall'ex coniuge *CP_2* quale genitore esercente la potestà sulle stesse – al fine di pregiudicare le future ragioni creditorie dell'intervenuta *CP_3* data l'esiguità del credito dalla stessa vantato e, al contempo, a fronte dell'ingente esposizione debitoria fino a quel momento già maturata dal convenuto nei confronti di altri creditori e, in particolare, di *Parte_1*.

Inoltre, del tutto sfornito di prova, è rimasto l'ulteriore requisito della participatio fraudis, non avendo allegato, l'intervenuta, alcuna circostanza idonea a fondare la presunzione della predetta conoscenza in capo al terzo acquirente.

Non viene infatti individuato alcun concreto elemento da cui desumere che *CP_2* quale

genitore esercente la potestà sulle figlie minori, al momento della stipula dell'atto di trasferimento per cui è causa, avesse cognizione del fatto che tale atto fosse dolosamente preordinato, da parte del debitore, al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito della CP_3

Da tanto discende che la domanda avanzata dall'intervenuta debba essere rigettata, con conseguente assorbimento delle eccezioni formulate dal CP_1 .

Le spese relative al rapporto processuale intercorrente tra l'attrice, CP_1 , in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale delle figlie e CP_2 quale genitore esercente la potestà genitoriale delle figlie, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo presente che la Suprema Corte ha chiarito che il giudizio ex art. 2901 c.c. è relativo a diritti di obbligazione, per cui il valore della causa viene determinato non sulla base dell'atto impugnato, ma con riferimento al credito per cui si agisce in revocatoria (cfr. Cass. Civ. nn. 5402/2004, 2307/88, 7250/86, 3076/81) e con la precisazione che ci si discosta dai valori medi per la fase istruttoria/ trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.

L'attrice è tenuta a sua volta al rimborso delle spese sostenute dalla convenuta CP_2 in proprio, inutilmente evocata in giudizio.

Le spese relative al rapporto processuale Parte_4 seguono la soccombenza della prima e vengono liquidate in dispositivo secondo gli stessi criteri e, dunque, con riferimento all'entità del credito per cui l'intervenuta ha agito in revocatoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Dichiara la contumacia di CP_1 e CP_2 quali genitori esercenti la potestà sulle figlie Controparte_4 e CP_5 ;
2. Dichiara il difetto di legittimazione di CP_2 , in proprio, in merito alla domanda revocatoria proposta dalla Parte_1 ;
3. In accoglimento della domanda revocatoria proposta dalla Parte_1 , dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, dell'atto di trasferimento tra coniugi per effetto di separazione personale del 5/9/2019, a rogito del notaio Persona_1 , rep. n. 99468, racc. n. 23296, trascritto presso la Conservatoria RR.II. in data 13/9/2019;
4. Rigetta la domanda revocatoria proposta dalla Parte_1 volta a far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'accordo di separazione personale ex articolo 8, comma

2 seconda parte, della Legge 162/2014 raggiunto a mezzo di negoziazione assistita tra i coniugi

CP_1 e *CP_2* ;

5. Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dal convenuto *CP_1* ;
6. Rigetta la domanda revocatoria formulata da *Controparte_3* ;
7. Condanna *CP_1* , in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale delle figlie, e *CP_2* quale genitore esercente la potestà genitoriale delle figlie, in solido tra loro, alla refusione delle spese in favore della *Parte_1* liquidate in € 18.493,00 di cui € 17.252,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
8. Condanna *Parte_1* , alla refusione delle spese in favore di *CP_2* in proprio, liquidate in € 17.252,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
9. Condanna *Controparte_3* alla refusione delle spese in favore dei convenuti *CP_1* e *CP_2* [...] liquidate in € 2.127,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma in data 27/5/2024

Il Giudice
Dott. Raffaele Miele